

ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN SUSCRITO ENTRE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.

En la ciudad de Bogotá D.C, **DIANA MARCELA PAVA GARZÓN**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.344.656, en su carácter de Directora General, debidamente nombrada mediante Decreto 0072 del 24 de enero de 2025, quien actúa en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE SALUD-INS**, Instituto Científico Técnico creado por el Decreto 470 de 1968, con cambio de naturaleza jurídica a través del decreto 4109 de 2011, y reestructurado mediante el Decreto 2774 de 2012, por una parte; y por la otra **CLAUDIA PATRICIA GARCIA GARCIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 43.074.030, Decana de la facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, en adelante **LA PARTE RECEPTORA**, acuerdan celebrar el presente Acuerdo de Transferencia de Información, en los siguientes términos:

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Que, el Instituto Nacional de Salud-INS- es una Entidad de naturaleza científica y técnica, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio creada por el Decreto 470 de 1968, con cambio de naturaleza mediante el Decreto 4109 de 2011 y reestructurado a través de los Decretos 2774 y 2775 del 28 de diciembre de 2012, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, perteneciente al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación.

SEGUNDO: Que, de acuerdo al Decreto 4109 de 2011, el Instituto Nacional de Salud-INS, tiene como objeto: (I) el desarrollo y la gestión del conocimiento científico en salud y biomedicina para contribuir a mejorar las condiciones de salud de las personas; (II) realizar investigación científica básica y aplicada en salud y biomedicina; (III) la promoción de la investigación científica, la innovación y la formulación de estudios de acuerdo con las prioridades de salud pública de conocimiento del Instituto; (IV) la vigilancia y seguridad sanitaria en los temas de su competencia; la producción de insumos biológicos; y (V) actuar como laboratorio nacional de referencia y coordinador de las redes especiales, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.

TERCERO: Que, el Instituto Nacional de Salud el 22 de diciembre de 2014 mediante la Resolución No. 1607 de 2014 adoptó al Interior de la organización, el Reglamento de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Salud, la política para la protección de datos personales establecida en la Ley estatutaria 1581 de 2012, y se dictaron otras disposiciones. Mediante la Resolución 1400 del 24 de octubre de 2022 se actualizó el Reglamento de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Salud – INS y se dictaron otras disposiciones.

CUARTO: Que, mediante petición No. 2025-424 del 10 de febrero de 2025, presentada por **ALEJANDRA ESTEFANIA PATIÑO HOYOS**, Doctora en Estadística – Pasante Posdoctoral de la Universidad Nacional de Colombia, solicita al INS información en los siguientes términos: "(...) solicitar la base de datos anonimizada del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) correspondiente a los registros de Violencia de género y violencia intrafamiliar de los últimos diez (10) años en todo el país (...)".

QUINTO: Que, para efectos de suscribir el acuerdo de transferencia de información, la señora **CLAUDIA PATRICIA GARCIA GARCIA**, Decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, aporó los documentos que la legitiman como representante y autorizada para la firma del acuerdo de transferencia de datos.

SEXTO. Que en sesión No. 02 de 2025, el Comité de Propiedad Intelectual, en su carácter de autoridad científico-técnica e instancia asesora para la definición de actividades, políticas, procedimientos y trámites para la promoción, protección, gestión y transferencia de los derechos de autor, propiedad intelectual, propiedad industrial y demás derechos conexos del Instituto Nacional de Salud, aprobó la entrega de la base de datos depurada y anonimizada de las variables que son reidentificadores directos de los pacientes o personas involucradas en la notificación del evento violencia de género e intrafamiliar y, previa suscripción del presente acuerdo de transferencia de información por parte de **CLAUDIA PATRICIA GARCIA GARCIA**.

SÉPTIMO: Que, debido a la naturaleza de la información solicitada, se hace necesaria la suscripción del presente acuerdo con el propósito de salvaguardar los derechos de las personas y del INS. En consecuencia, la información entregada será tratada confidencialmente, así mismo, por medio del presente se determinarán los aspectos referentes a los derechos de Propiedad Intelectual, derechos de autor y conexos, que puedan surgir, antes, durante y en la etapa posterior a la entrega de esta.

Que para lo anterior las partes acuerdan las siguientes,

www.ins.gov.co



ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN SUSCRITO ENTRE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente acuerdo es fijar los términos y condiciones bajo los cuales la **PARTE RECEPTORA** tratará la información a la que tenga acceso, en virtud de la solicitud elevada al **INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS**, quien conforme al presente acuerdo entregará base de datos depurada y anonimizada de las variables que son reidentificadores directos de los pacientes o personas involucradas en la notificación del evento violencia de género e intrafamiliar, *correspondientes al periodo enero 2014 a diciembre 2023, teniendo en cuenta que los datos del año 2024, aún se encuentran en proceso de cierre.*

PARAGRAFO PRIMERO: El **INS** no es, ni será responsable de fallas en los procedimientos de identificación, en la interpretación de los datos o cualquier otra actividad que **LA PARTE RECEPTORA** realice, y que pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, pues esta Institución únicamente hará entrega de esta con el propósito de apoyar la investigación planteada y la generación del conocimiento.

SEGUNDA. ALCANCE. La Información entregada por el Instituto Nacional de Salud únicamente podrá ser utilizada para el desarrollo del estudio de investigación científica para proyecto titulado "Implementación de herramientas analíticas para el estudio de la violencia de género y su influencia en la salud mental de mujeres y niñas en Colombia", tiene como objetivo analizar patrones de violencia de género e intrafamiliar en el país, utilizando metodologías estadísticas y aprendizaje automático para la identificación de factores de riesgo y la construcción de modelos predictivos que contribuyan a la formulación de estrategias de prevención y mitigación de este problema.

TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. Las partes acuerdan que cualquier información o material intercambiado, facilitado o creado entre ellas, será mantenido en estricta confidencialidad. Igualmente se guardará confidencialidad de la información entregada entre las partes, incluyendo información objeto de derechos de autor, propiedad industrial, patentes, técnicas, modelos, invenciones, know-how, procesos, algoritmos, programas, ejecutables, investigaciones, detalles de diseño, información financiera, lista de clientes, inversionistas, empleados, relaciones de negocios y contractuales, pronósticos de negocios, planes de mercadeo y cualquier información revelada sobre terceras personas. **LA PARTE RECEPTORA** sólo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la parte de cuya información confidencial se trata. Se considera también información confidencial: a) Aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) La que no sea de fácil acceso, y c) Aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial. Adicionalmente se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- a) **LA PARTE RECEPTORA** podrá utilizar la información dada por el **INS** única y exclusivamente para el desarrollo del objeto del presente acuerdo de Transferencia de Información acorde con las cláusulas primera y segunda, y la investigación presentada ante la Entidad.
- b) **LA PARTE RECEPTORA**, en ningún momento podrá utilizar la información entregada en detrimento de los derechos de las personas o de la comunidad.

CUARTA. CESIÓN. La información transferida no podrá ser usada con fines comerciales, ni con otros fines diferentes a los determinados en el presente acuerdo, en el marco de la cláusula primera y segunda. Adicionalmente, la información transferida no puede ser entregada o cedida a otras instituciones sin previa autorización del **INS**.

QUINTA. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Si llegaren a surgir derechos de propiedad intelectual, industrial, de autor o conexos, en desarrollo y ejecución del presente acuerdo y frente a la información transferida, se dará aplicación a la Resolución 1400 del 24 de octubre de 2022 emitida por el Instituto Nacional de Salud o la estipulación que la modifique, sustituya o adicione, publicada en la página Web del Instituto Nacional de Salud.

www.ins.gov.co



@INSColombia

@insnacional

Instituto Nacional de Salud de Colombia

ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN SUSCRITO ENTRE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.

SEXTA. PUBLICIDAD. Las publicaciones y presentaciones que se hagan de los resultados producto de la investigación por parte de los autores deberán efectuar los reconocimientos y créditos al **INS** de acuerdo con el derecho de cita que le asiste. La parte receptora se obligará para con el **INS**, a entregar una copia del informe o proyecto fruto del uso de la información o material entregado, la cual deberá remitirse al correo institucional datosins@ins.gov.co

SÉPTIMA. VIOLACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE TITULARIDAD DEL INS. El incumplimiento de la finalidad del uso de la información contenida en la Cláusula Segunda, así como el incumplimiento del derecho de cita contenido en la Cláusula Sexta por **LA PARTE RECEPTORA**, dará lugar a que se revoque de forma automática la autorización de uso de la información concedida por parte del INS objeto del presente acuerdo de transferencia y legitimará al INS a iniciar las acciones civiles, penales y administrativas que en su derecho le corresponden contra **LA PARTE RECEPTORA** por la infracción de sus derechos patrimoniales de autor.

OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes acuerdan que en el evento de que surjan diferencias entre ellas, por razón o con ocasión del presente Acuerdo, las mismas buscarán los mecanismos alternativos de solución controversias, tales como: conciliación, transacción, amigable composición entre otros.

NOVENA. MODIFICACIÓN O TERMINACIÓN. El **INS** podrá modificar o dar por terminado el presente acuerdo de manera unilateral y sin previo aviso en cualquier momento y en especial, en el evento que evidencie un riesgo para los intereses de la Entidad o de terceros.

DÉCIMA. VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO. El presente Acuerdo requiere para su validez y perfeccionamiento la firma de las partes.

Para constancia, y en señal de aceptación, se firma el presente acuerdo en (1) ejemplar por las partes que en él han intervenido, en la ciudad de Bogotá a los

En constancia firman **LAS PARTES**, 20 MAY 2025

POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

DIANA MARCELA PAVA GARZÓN
C.C. No. 24.344.656
Representante Legal INS

LA PARTE RECEPTORA;

CLAUDIA PATRICIA GARCÍA GARCÍA
C.C. No. 43.074.030
23/04/2025

Revisó: Ingrid Lineth Vásquez Cely, secretaria técnica C.P.I. y Jefe Oficina Asesora Jurídica
Elaboró: Nestor Camilo Rosero Reyes – Profesional Universitario - Oficina Asesora Jurídica.

www.ins.gov.co



@INS-Colombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia



Avenida Calle 28 # 51 - 20 / Bogotá D.C. - Colombia



PBX: (501) 220 77 00 / exts. 1101 - 1214



contactenos@ins.gov.co

